

1500275-06.2019.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500275-06.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500275-06.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2032626/2019 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 3469330 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES,

601/19/306 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2032626 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES,

601/19/306 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IURI DE PAULA LEITE DOS SANTOS

L

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

IURI DE PAULA LEITE DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi devidamente denunciado pela Justiça Pública e processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 02 de fevereiro de 2019, por volta das 16h30min, na Rua dos Vicentinos, nº 1965, Vila Natal, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de estabelecimentos de ensino, guardava, para fornecimento a terceiros, cerca de: (i) 3,7g (três gramas e sete decigramas), da droga cocaína, acondicionada em 04 (quatro) invólucros; e (ii) 33,6g (trinta e

três gramas e seis decigramas) da droga Cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha, acondicionada em 20 (vinte) invólucros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos, que foram encontrados a quantia de R\$ 213,00 (duzentos e treze reais), valor obtido com a traficância.

Recebida a denúncia em 13 de setembro de 2019 (fls. 112).

Citado (fls. 126), apresentou defesa preliminar (fls. 102/103), e resposta à acusação (fls. 124).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que, ausente causa de absolvição sumária (fls. 127).

Produziu-se a prova oral com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Ao final, manifestaram-se as partes, por alegações finais. O Ministério Público pugnou parcialmente pela procedência da ação penal, requereu o afastamento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. A Defesa pleiteou, preliminarmente, pela nulidade à violação de domicílio, no mérito, a absolvição de seu patrocinado (fls. 175/177).

É a síntese do relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Preliminarmente, rejeito a alegação defensiva de nulidade de prova em razão de invasão de domicílio, uma vez que, no caso em tela, os policiais foram autorizados pelo acusado. Ademais, trata-se de crime permanente.

Conforme exaustivamente já analisado pelo e. Superior Tribunal de Justiça “é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses”.

Ainda, o STF, responsável pela uniformização da interpretação constitucional, fixou no Tema 280 de sua Repercussão Geral (RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016) a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de constatação (fls. 07/10), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo pericial do local (fls. 71/73), exame químico-toxicológico (fls. 76/78), bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria do crime ficou evidenciada e recai sobre o réu.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

A testemunha, Felipe Ortega Breviglieri, Policial Militar, disse que estava em patrulhamento quando se depararam com o sujeito identificado como Iuri. De forma repentina e suspeita, adentrou a residência, dando a impressão de que iria esconder algo e depois retornaria, motivo pelo qual, foi feita a abordagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em entrevista, Iuri acabou confessando que era usuário. Questionado se tinha algo escondido, disse que tinha quatro porções de cocaína. Acabou entrando na casa e escondendo no armário.

Devidamente autorizado, entraram na residência, localizaram no armário, os quatro papелotes e dinheiro. Ato contínuo, em varredura, foi localizada mais 20 buchas de maconha e outra quantidade de dinheiro. Não o conhecia. O local, o bairro e a rua, são conhecidos pelo comércio de drogas. As demais drogas foram localizadas pelo

Cabo Alvarenga, salvo engano, no muro do quintal. Não pode afirmar. A casa era cercada e tinha muros, e portão, salvo engano, a entrada era só por esse portão. Pelo que se recorda, o acusado disse que era usuário, mas com relação às outras drogas, não se recorda do que falou. Estava na frente da residência quando visualizou. Notou a aproximação e entrou na casa, salvo engano, estava sozinho. Não se recorda se tinha moto. Não tinha denúncia, é um local com alto índice de tráfico.

Na mesma toada, Rogério de Alvarenga, Policial Militar, disse que estava em patrulhamento com seu parceiro e entraram a via, o acusado viu a equipe, entrou na residência e saiu. Abordado, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ele disse que deixou na gaveta da cozinha droga e dinheiro. Entraram na casa com autorização. No interior da casa, nada foi encontrado. No quintal, numa sacola plástica, havia maconha e dinheiro. Ele disse que não sabia que estava no quintal. Negou, o bairro é local de tráfico de droga. Não o conhecia. Informou que a cocaína era para uso dele e a maconha, ele não sabia da existência. O quintal é todo murado. Depois a esposa chegou.

O acusado, Iuri de Paula Leite dos Santos, em seu interrogatório, disse que no dia da sua primeira visão, foi comprar um vinho, entrou na casa, para desligar a televisão. Deitou-se para pegar o controle e logo em seguida, viu os policiais entrando e dizendo que estava preso, porque tinha denúncia. As drogas estavam no armário. Não acompanhou a apreensão da droga no quintal. Sua esposa estava junto. Em solo policial, narrou que nega a autoria do delito, alegando ser usuário de entorpecentes, cocaína. Retornava do supermercado pilotando sua motocicleta, ao chegar em casa, dirigiu-se ao quarto para desligar a TV, momento em que dois policiais militares chegaram e invadiram sua casa, indo em sua direção obrigando-o a levantar da cama. Indagaram se possuía droga. Confessou aos policiais ser usuário e que tinha em seu poder, guardado dentro do armário da cozinha, quatro papелotes para consumo próprio, bem como a importância de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais). Em seguida, permaneceu dentro da casa, na companhia de um dos policiais, enquanto o outro iria realizar vistorias no quintal. Momentos depois, referido policial retornou com uma sacolinha, alegando ter encontrado certa quantidade de maconha e dinheiro escondidos no quintal. Nega a propriedade de tais entorpecentes e dinheiro, desconhecendo a procedência dos mesmos. Nunca foi preso ou processado. Não sofreu qualquer coação física ou moral por parte dos policiais que realizaram sua prisão. Não possui advogado. Sua esposa Nayara Vieira da Silva tomou conhecimento de sua prisão e se fez presente na residência e nesta unidade policial.

As provas colhidas, destarte, inclusive, sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

Não obstante a negativa do acusado, a prova amealhada lhe apresenta desfavorável, tanto quanto segura e concatenada. Os dois policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram depoimentos afinados e coerentes. Ambos indicaram o acusado como sendo o indivíduo que se encontrava no interior do imóvel, além das substâncias entorpecentes e do dinheiro apreendidos, todos relacionados à prática do delito.

Ainda, como é de se notar, não houve qualquer contradição entre os depoimentos e nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos. Os policiais não tinham qualquer motivo escuso para pretenderem prejudicar o réu gratuitamente e imputar a ele crime de tamanha gravidade.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ – AC. – Rel. Synésio de Aquino – RDTJRJ 7/287).

Ademais, o certo é que o fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Desta forma, o elemento subjetivo do tipo penal restou plenamente configurado, tendo em vista a

ciência do réu em relação às drogas.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

A causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, deve ser afastada, eis que não restou comprovado que o acusado, de fato, realizava a comercialização na região de maior proteção.

No que tange à aplicação da causa especial de redução, na forma do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tratando-se de réu primário, entendo pertinente reconhecê-la, não obstante possua outros processos em andamento pela prática do mesmo delito.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, e o artigo 59, caput, do Código de Penal, mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausente circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

O benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes de fls.169/171, depreendendo-se que não se trata de traficância habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas.

Dessa forma, diminuo a reprimenda em 2/3, diante da quantidade de drogas apreendida, perfazendo, assim, sanção de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado” (STF – HC nº 100755/AC – Min. Rel. Ellen Gracie – 2ª Turma – j. 20.04.10).

E (...). “São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante.

4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime” (STJ – HC nº 157763/MG – Min. Rel. Laurita Vaz – 5ª Turma – Dje 29/11/2010).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor

unitário de cada do dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime será o aberto, conforme artigo 33, do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade do acusado. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nesse sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu IURI DE PAULA LEITE DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 194 dias-multa. , fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei nº 11.343/06 (fls. 15/16).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Poderá o réu apelar desta em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA